



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Gra. MARÍA VICTORIA RÍAZ VENA
REGISTRADA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expediente N° S01:0199553/2015 (Conc. 1252) SEA-GF

DICTAMEN N° 1393

BUENOS AIRES, 24 NOV 2016

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0199553/2015 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "FEDEX CORPORATION Y TNT EXPRESS N.V. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1252)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación que se notifica consiste en la fusión, mediante una oferta pública entre las firmas TNT EXPRESS N.V. (en adelante, "TNT") y FEDEX ACQUISITION B.V., una subsidiaria de FEDEX CORPORATION (en adelante, "FEDEX"), adquiriendo esta última, por lo tanto control exclusivo de TNT.
2. Como consecuencia de la operación de concentración económica notificada, TNT ARGENTINA S.A. (en adelante, "TNT ARG"), una empresa totalmente controlada por TNT, será controlada indirectamente por FEDEX.
3. La operación notificada fue instrumentada por las partes a través de un Protocolo de Fusión celebrado con fecha 6 de abril de 2015 en el cual se establecían distintas condiciones suspensivas para la publicación de la oferta pública, equivalente al cierre de la operación. En efecto esa publicación se efectuó con fecha 21 de agosto de 2015.
4. A los fines de acreditar la fecha de cierre, las partes acompañaron con fecha 16 de septiembre de 2016 (fs. 606/612), el anuncio de prensa realizado por ambas partes, del cual se desprende que tras haber sido aprobado el contrato por la Autoridad Holandesa de Mercados Financieros, condición estipulada para el cierre de la operación en el Protocolo de Fusión celebrado oportunamente, se instrumentó el Documento de Oferta, publicado con fecha 21 de agosto de 2015.
5. Considerando que las partes notificaron la presente operación el día 7 de agosto de



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

DR. MARIA VICTORIA KAZ YENA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

2015, y en virtud de la documental acompañada por las mismas, corresponde tener por notificada la operación con carácter previo a la fecha de cierre indicada.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Por La Parte Fusionante

6. FEDEX es una empresa pública constituida en los Estados Unidos de América. En Argentina¹ posee una sucursal, FEDERAL EXPRESS CORPORATION – Sucursal Argentina (en adelante, "FEDEX ARG"), dedicada al transporte internacional de paquetes pequeños² y de cargas, expreso y regular, desde y hacia Argentina. La sucursal es una operadora courier autorizada, regulada por la ex COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES (en adelante "CNC").
7. FEDEX ARG también se encuentra inscripta como aerolínea extranjera, autorizada para operar vuelos internacionales de carga desde y hacia Argentina. Actualmente, esta autorización se encuentra inactiva de modo tal que el transporte aéreo es subcontratado con LAN/ABSA³ de acuerdo a un contrato de reserva de capacidad.

I.2.2. Por la parte Fusionada

8. La empresa adquirida es una empresa pública registrada de acuerdo con las leyes de los Países Bajos. En Argentina, TNT controla a TNT ARG, empresa dedicada al transporte internacional de paquetes pequeños y de cargas, expreso y regular, desde y hacia Argentina. TNT ARG también ofrece sus servicios en el mercado nacional, ya que realiza entregas domésticas. Esta empresa es una operadora courier autorizada, regulada por la CNC.
9. A su vez, TNT controla en forma indirecta a TNT MERCÚRIO E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A., empresa brasilera que tiene una sucursal en el país, cuya actividad principal son las entregas domésticas de tipo express⁴.

¹ También controla una empresa llamada FEDEXTRADE NETWORKS TRANSPORT AND BROKERAGE ARGENTINA S.R.L., creada para funcionar como *freight forwarder* (servicio de consolidador de cargas), pero nunca entró en funcionamiento. Al momento de la notificación de la operación económica de concentración bajo análisis, la empresa se encontraba en proceso de disolución.

² Vale aclarar que siempre que se haga referencia a este tipo de encomiendas en el presente Dictamen, se aludirá a mercaderías no perecederas.

³ ABSA es una abreviatura de AEROLINEAS BRASILEIRAS S.A. Se trata de una empresa de transporte aéreo internacional radicada en Brasil y de la cual la ex LAN es su accionista mayoritario.

⁴ Este servicio tiene las mismas características que su similar internacional, salvo que tanto el remitente como el destinatario se encuentran localizados en Argentina.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dña. MARIA VICTORIA RÍAZ YENA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

10. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
11. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
12. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. EL PROCEDIMIENTO

13. El día 7 de agosto de 2015 las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 de notificaciones.
14. Luego de varias presentaciones en relación a lo establecido por la Resolución SDCyC N° 40/01, con fecha 18 de septiembre de 2015 tras analizar la presentación efectuada esta Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 7 de septiembre de 2015 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicho proveído fue notificado a las partes el mismo 18 de septiembre de 2015.
15. Con fecha 9 de agosto de 2016, en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, esta Comisión Nacional solicitó al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (en adelante "ENACOM") su intervención en relación a la operación bajo análisis.
16. El día 31 de agosto de 2016, MIGUEL ANGEL DE GODOY en su carácter de presidente del ENACOM, realizó una presentación dando respuesta al pedido de información realizado por esta Comisión Nacional en fecha 9 de agosto de 2016, en la misma el



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA RIAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

presentante manifestó que la operación de concentración económica informada no importaría alteración alguna del marco regulatorio postal, tanto en lo que hace al régimen general y aplicable a los operadores privados como el referido al operador público.

17. Finalmente, con fecha 11 de noviembre de 2016, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

18. De acuerdo con la operación notificada, la presente transacción implica la fusión, entre TNT y entre FEDEX ACQUISITION B.V., subsidiaria de FEDEX, de la cual FEDEX resulta controlante exclusivo de TNT.
19. FEDEX se dedica al transporte internacional de paquetes pequeños y de cargas, expreso y regular, desde y hacia Argentina. La sucursal es una operadora courier autorizada, regulada por la ex CNC. FEDEX ARG, se encuentra autorizada para operar vuelos internacionales de carga desde y hacia Argentina. Actualmente, esta autorización se encuentra inactiva de modo tal que el transporte aéreo es subcontratado con LAN/ABSA de acuerdo a un contrato de reserva de capacidad.
20. La empresa adquirida controla a TNT ARG, empresa dedicada al transporte internacional de paquetes pequeños y de cargas, expreso y regular, desde y hacia Argentina. TNT ARG también ofrece sus servicios en el mercado nacional, ya que realiza entregas domésticas. Esta empresa es una operadora courier autorizada, regulada por la ex CNC. A su vez, TNT controla en forma indirecta a TNT MERCÚRIO E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A., empresa brasilera que tiene una sucursal en el país, cuya actividad principal son las entregas domésticas de tipo express⁵.

⁵ Este servicio tiene las mismas características que su similar internacional, salvo que tanto el remitente como el destinatario se encuentran localizados en Argentina.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

DR. MARIA VICTORIA PIAZ KETIA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

21. Como consecuencia de la operación de concentración económica notificada, TNT ARG será controlada indirectamente por FEDEX.
22. En virtud de las actividades productivas en las que se encuentran involucradas las Partes notificantes en el país, se presentarían en el caso bajo análisis relaciones de naturaleza horizontal en los siguientes mercados:
 - El mercado de servicios internacionales de entrega de paquetes pequeños; y
 - El mercado de servicios internacionales de transporte aéreo de carga.

IV.2. Definición del Mercado Relevante del Producto

23. Conforme se expuso, se verificarían superposiciones entre las actividades económicas que desarrollan las empresas involucradas en las áreas de servicios internacionales de entrega de paquetes pequeños, por un lado, y servicios internacionales de transporte aéreo de carga, por el otro.
24. En relación con el mercado de servicios de entrega de paquetes pequeños, existe a nivel global una diferenciación entre entregas express y entregas diferidas. Por caso, la Comisión Europea⁶ ha caracterizado al mercado de servicios de entrega de paquetes pequeños sobre las siguientes bases: la velocidad de entrega, por un lado, y el alcance geográfico, por el otro.
25. En cuanto a la velocidad de entrega, diferencia entre los servicios express (en los que prima el compromiso de entrega al día siguiente) frente a los servicios de entrega diferida (en los que el tiempo para cumplir en la entrega es mayor).
26. Por otra parte, respecto del alcance geográfico, diferencia entre el servicio doméstico (los paquetes son recibidos y entregados en el mismo país) vs. el servicio internacional (los paquetes son recibidos y entregados en dos países diferentes).
27. Aun así, la diferenciación entre entregas express y diferidas no implica que se trate de mercados separados, sino que se trata del mismo mercado, especialmente en el caso de los países de América Latina.
28. En efecto, en la región, tanto los servicios express como los de entregas diferidas son provistos mayormente por avión. Existen en América Latina en general, y en Argentina en particular, una serie de razones que hacen que la distinción practicada por la Comisión de Competencia de la Unión Europea no resulte de aplicación.

⁶ European Commission, UPS/TNT, case N° COMP/M 6570.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA RIAZ VERA
SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

29. En primer lugar, en materia de comercio internacional, dentro de la Unión Europea los paquetes pueden ser transportados de un país miembro a otro sin cumplir con formalidad aduanera alguna. No es el caso de la Argentina para la mayoría de los envíos, en donde los paquetes deben cumplir con un complejo proceso de despacho aduanero que incrementa los tiempos de tránsito.
30. En segundo lugar, las distancias a ser cubiertas para el caso de envíos internacionales desde y hacia Argentina son sustancialmente mayores a las distancias a ser cubiertas para envíos internacionales dentro de la Unión Europea. Esto hace que la posibilidad de entrega en un día (típico de los servicios express) sea virtualmente imposible en el caso de Argentina.
31. Incluso, tampoco existe una definición legal o universalmente aceptada de qué es un servicio express en Argentina. Como consecuencia de ello, las empresas que participan en el mercado ofrecen servicios que cubren una amplia gama de tiempos de tránsito y los clientes usan también una gran variedad de opciones de tránsito para un servicio express.
32. No obstante, según la práctica en el país, un servicio express es aquel que compromete la entrega del paquete entre 1 y 3 días hábiles siguientes a su recepción por la empresa de courier, mientras que la entrega denominada "regular" implica plazos mayores, de entre 4 y 6 días hábiles.
33. Esta Comisión Nacional ha definido este mercado como "servicio de transporte de pequeños paquetes" en el marco de una operación de concentración entre empresas de servicios postales nacionales⁷. Allí se estableció que los principales proveedores en el mercado son las grandes empresas courier internacionales, así como los servicios postales nacionales miembros de la Unión Postal Internacional.
34. Respecto del concepto de paquete pequeño, es importante señalar que aun cuando no hay una clara definición en la industria de qué es lo que constituye un paquete pequeño, una distinción que se suele realizar toma en cuenta el peso, el cual permite diferenciar al servicio de entrega de paquetes pequeños del de carga. De acuerdo a la consultora Transport Intelligence, especializada en análisis de mercado para la industria logística

⁷ Dictamen CNDP N° 226, Resolución ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR N° 64 (18/03/2001), Expte. Ex MINISTERIO DE ECONOMÍA N° 064-010116/2000 caratulado "INTERNATIONAL MAIL CORPORATION, SIDECO AMERICANA S.A. Y CORREO ARGENTINO S.A.".



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA RIAZ YENA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- global, el máximo peso por paquete pequeño (sea express o no) normalmente es de unos 31,5 kg., que es una estimación del peso máximo que puede ser manejado por un hombre⁸. Envíos más pesados típicamente requieren de un equipo de manejo específico (por ejemplo, gatos y montacargas) y camionetas / camiones especiales para la recolección y entrega de paquetes. Este es el caso de TNT, que alienta a sus clientes con paquetes individuales por encima de 30 kg. para palletizar el envío, a fin de que el envío consolidado pueda ser tratado efectivamente como carga.
35. Por su parte, FEDEX utiliza el límite de peso de 68 kg para diferenciar los paquetes pequeños de aquellos de carga. Esto, porque cuenta con equipos, como cintas transportadoras y montacargas, que pueden ayudar a una persona a manipular paquetes con un peso mayor.
36. En su presentación del formulario F1, las partes brindaron información de ventas de las empresas involucradas tomando como peso límite 31,5 kg. en el caso de TNT ARG y 68 kg. para FEDEX ARG a fin de lograr, según sus dichos, consistencia a nivel global con la notificación presentada a la Unión Europea. Incluso, argumentaron que el segmento entre los 31,5 kg. y los 68 kg. tiene una baja participación en las ventas conjuntas, ya que la mayor parte de los envíos consiste en paquetes cuyo peso es inferior a los 31,5 kg.
37. Sin embargo, en Argentina, las Resoluciones ANA N° 2436/96 y ANA N° 3236/96 y sus modificatorias, que regulan al sector de courier, instruyen que un paquete ha de considerarse pequeño cuando pesa hasta 50 kg., inclusive, motivo por el cual tales paquetes pueden ser importados / exportados del país por fuera del régimen aduanero general establecido por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (en adelante "DGA").
38. En tal sentido, los prestadores de servicios postales (en adelante "PSP") y las empresas courier están autorizados a transportar tanto correspondencia y documentación en general, como encomiendas que contengan mercaderías de hasta 50 kg. de peso⁹.

⁸ "Tradicionalmente, el peso máximo de un paquete (sea express o no) ha sido considerado en unos 31,5 kg. Esta es una estimación del peso máximo que puede ser manejado por una persona." Transport Intelligence, International Express Parcels 2012, p.103.

⁹ En el caso de una importación, los paquetes están sujetos al pago de la totalidad de los tributos aplicables al Régimen General de Importación, con excepción del Pago a Cuenta del IVA y del Impuesto a las Ganancias. En el caso de una exportación, los paquetes que se envíen bajo el Régimen de Exportación por Prestadores de Servicios Postales (PSP)/Couriers (destinación simplificada o permiso de embarque) están sujetos al pago de tributos a la exportación. En caso de querer cobrar estímulos a la exportación, deberá realizarse una destinación de exportación bajo el régimen general (Permiso de Embarque).



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. TANA VICTORIA RIAZ VERA
ABOGADA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

39. Independientemente del peso límite, los servicios de entrega de pequeños paquetes se distinguen de las actividades de carga por varias razones. En general, los envíos de carga tienen un mayor peso y los plazos de entrega tienen una menor relevancia. Los clientes tienen distintos requisitos y expectativas, y por ello, los transportadores manejan los envíos en forma diferente.
40. Generalmente, para los clientes que contratan el servicio de entrega de paquetes pequeños, en particular el express, las principales características para las necesidades de sus envíos son: (i) transporte puerta a puerta (normalmente desde el lugar del cliente hasta una dirección específica), (ii) tiempo de transporte asegurado (el compromiso de que el paquete será entregado en un día particular con un alto nivel de certeza, sea temprano a la mañana o al final del día), (iii) posibilidad de realizar el seguimiento (los sistemas de información en tiempo real del paquete son esenciales para el servicio de los clientes, dado que se vinculan a la seguridad, confianza y calidad), (iv) confiabilidad, (v) seguridad, y (vi) cobertura global. En este caso, los clientes pueden ser tanto personas físicas como jurídicas.
41. En el caso del transporte de carga, por otro lado, los clientes son, por lo general, empresas que necesitan enviar/recibir ítems grandes o pesados, los que deben ser transportados desde un lugar hacia otro, pero no necesariamente enviados de puerta a puerta desde un lugar indicado por el cliente. Asimismo, el cliente no considera prioritarias otras características, como lo son el tiempo del transporte o la posibilidad de efectuar un seguimiento.
42. En concreto, los principales factores que analizan los clientes a la hora de contratar el servicio de transporte de carga son (i) precio y (ii) confiabilidad. Por ejemplo, según las Partes, FEDEX ARG ofrece a sus clientes de servicios de carga (es decir, por embarques superiores a los 68 kg.) un tiempo garantizado de tránsito, posibilidad de consultar respecto a la ubicación de su carga en cualquier momento y la garantía de devolución de lo pagado. TNT ARG, por su parte, ofrece servicios de consulta acerca de la ubicación de la carga en cualquier momento.
43. El mercado de carga para paquetes más grandes se ha dividido históricamente en servicios de transporte de carga, en el cual las empresas de carga venden espacios en sus activos (como camiones o aviones), y freight forwarders¹⁰, que construyen una "red

¹⁰ Un agente de carga es la persona física o jurídica que sirve de intermediario entre el exportador o importador



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA RIAZ YENA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

virtual" que tiene en cuenta los activos de terceros (capacidad de transporte) sobre la base de los requisitos del cliente. Los envíos de carga pueden ser transportados mediante el uso de diferentes modos de transporte, tales como aire, mar, carretera y ferrocarril. En el presente caso, las actividades de FEDEX ARG y de TNT ARG se encuentran limitadas al mercado de carga internacional mediante el uso de flete aéreo¹¹.

44. En virtud de lo expuesto, esta Comisión Nacional considera que los mercados relevantes en la operación de concentración bajo análisis son el mercado de servicios internacionales de entrega de paquetes pequeños (hasta 50 kg.) en sus formas exprés y diferido, y el mercado de servicios internacionales de transporte aéreo de carga que ofrecen las firmas involucradas (a partir de 50 kg.).

IV.3. Definición del Mercado Geográfico Relevante

45. La industria de servicios de courier internacional es mundial, y se caracteriza por ser una industria de red, donde la cobertura global e interconexión de un proveedor de estos servicios es clave para determinar su viabilidad competitiva. Lo mismo sucede en el caso de los servicios internacionales de transporte aéreo de carga.
46. De hecho, los principales competidores son empresas integradas de logística, que tienen la capacidad de expandir rápidamente sus actividades en cualquier país a un bajo costo y sin necesidad de realizar inversiones significativas. Hasta pueden subcontratar servicios de terceros oferentes, llegado el caso.
47. Según el CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (en adelante "CADE"), autoridad de competencia de Brasil, en su informe relativo a la operación de concentración económica bajo análisis, la expansión de los integradores en mercados geográficos en los cuales no participan es altamente probable¹². Opina esto en base a

y el transportista directo, y su función principal es la de brindar eficiencia a los procesos de la cadena de suministro. Estos agentes buscan dar soluciones de transporte, almacenaje, embalaje de productos, incluso también en materia de despacho aduanero, construyendo una "red virtual" integrada por activos de propiedad de terceros (capacidad de transporte) en función de las necesidades del cliente. En resumen, ofrecen soluciones de logística integral de acuerdo a las necesidades del cliente.

¹¹ Cabe aclarar que FEDEX ARG no brinda servicios de freight forwarding en el país, mientras que TNT ARG cuenta con un área de freight forwarding que brinda soluciones de transporte, almacenaje, embalaje de los productos y despacho aduanero a sus clientes, como cualquier freight forwarder tradicional. No obstante, dicha área, en el caso de TNT ARG, no supera el 3% de la facturación anual total de la empresa en el país.

¹² Párrafo 217 del Informe del CADE.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA RIAZUELA
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

que los jugadores del mercado global ya cuentan con una red sustancial en diversos países del mundo, incluyendo Brasil. Esto aplica también para Argentina. Incluso, no existen barreras a la expansión de este tipo de empresas.

48. En tal sentido, la capacidad de competir de una empresa en un país en particular debe ser analizada teniendo en consideración el alcance y la naturaleza global de esta industria. El análisis del impacto de esta operación teniendo en consideración únicamente las condiciones de mercado de un país en particular, en un determinado momento, sería incorrecto y contrario a las características de esta industria.
49. Aun así, si se efectuara el análisis a nivel país, y según surge de lo informado por las partes en el expediente, un proveedor que se encuentra activo en Argentina en cualquiera de estos mercados, de perfil similar a FEDEX ARG y TNT ARG, con recursos y red globales, puede expandir sus servicios en el país sin necesidad de realizar importantes inversiones.
50. Por lo expuesto, dado que estos servicios tienen una dimensión internacional en el sentido que las empresas proveedoras también ofrecen la posibilidad de exportar e importar tanto paquetes pequeños como de carga, y a los efectos del análisis que le compete a esta Comisión Nacional, la definición de mercado geográfico relevante que se adoptará es la de servicios internacionales con origen o destino en Argentina, tanto en el caso de la entrega de paquetes pequeños (hasta 50 kg.), exprés y diferida, como en el del transporte aéreo de carga que ofrecen las firmas involucradas (a partir de 50 kg.).

IV.4. Efectos Económicos de la Operación Notificada

IV.4.1. Mercado de servicios internacionales de entrega de paquetes pequeños, exprés y diferido (hasta 50 kg. de peso, inclusive)

51. Tal lo informado con anterioridad, estos servicios consisten en la distribución internacional de paquetes pequeños en forma express o diferida, de acuerdo a estándares de seguridad y velocidad mayores que el servicio de correo regular. Los proveedores en el mercado son, principalmente, las empresas courier internacionales. También, los freight forwarders prestan este servicio, mediante la subcontratación de empresas de transporte aéreo. En general, dichos tiempos de entrega varían entre 1 y 5 días hábiles.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA RÍAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

52. Los clientes incluyen empresas como así también particulares que compran productos por internet o por vía telefónica. Por su parte, el cliente dispone de un servicio de seguimiento permanente del paquete vía internet, y de la garantía de devolución de lo pagado si la carga no llega a destino o se demora en tránsito.
53. Atento a que este mercado está conformado por los envíos desde y hacia el país, el análisis de la situación competitiva será efectuado considerando ambas modalidades en forma separada ya que, por lo general, el servicio vinculado al traslado de paquetes pequeños se contabiliza de este modo por las propias empresas competidoras.
54. El siguiente cuadro contiene las participaciones de las empresas competidoras considerando en forma individual la modalidad de servicio exprés de envíos de paquetes pequeños desde Argentina, en términos de la facturación anual (en dólares estadounidenses):



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dr. FRANCISCO A. AZOPAR
SECRETARÍA LEYDADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

**Cuadro N° 1.a: Servicio exprés de envíos de paquetes pequeños desde
Argentina – Participaciones sobre facturación (en %)**

Empresa	2012	2013	2014	2015
DHL	33,99	46,27	46,23	47,09
FedEx	9,67	11,12	11,55	10,56
UPS	4,90	6,15	6,15	6,75
Jet Cargo S.A.	6,97	4,98	4,91	4,84
Newport Cargo S.A.	6,69	4,78	4,71	4,65
House To House S.A.	3,18	2,27	2,24	2,21
Munser S.A.	3,12	2,23	2,19	2,17
Trust Cargo International S.A.	3,03	2,17	2,13	2,11
TNT	3,20	2,03	2,13	2,10
Prodexpo Internacional S.R.L.	2,09	1,50	1,47	1,45
Dhl Global Forwarding	1,89	1,35	1,33	1,32
Hellmann Worldwide Logistics	1,73	1,23	1,22	1,20
Kuehne + Nagel	1,55	1,11	1,09	1,08
Dhl Express (Argentina) S.A.	1,28	0,91	0,90	0,89
Clover Logistics S.R.L.	1,13	0,80	0,79	0,78
Schenker	1,05	0,75	0,74	0,73
Panalpina	1,03	0,73	0,72	0,71
Jas Jet Air Service Argentina	0,78	0,56	0,55	0,54
Expeditors International	0,77	0,55	0,54	0,54
Air Carry Service Agency	0,47	0,33	0,33	0,32
International Messenger Express	0,26	0,20	0,07	0,27
World Courier S.A.	0,30	0,28	0,24	0,18
Toshin S.A.	0,14	0,15	0,09	0,10
Raico S.A.	0,01	0,00	0,01	0,03
Otros	10,77	7,55	7,66	7,39
TOTAL	149.848.649	132.999.589	135.754.697	124.120.726

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las Partes en el marco del presente expediente.

55. En el caso de la modalidad exprés, se observa que el mercado nacional está muy concentrado en una sola firma, la empresa courier global DHL (47%), seguida en importancia por FEDEX ARG (11%) y la empresa UPS (7%), ambas de similar perfil a la firma líder. El resto del mercado está muy atomizado. Incluso, se observa que la participación de TNT ARG es baja (2%). De ello se desprende que la participación conjunta de las firmas involucradas, en 2015 -año en que se efectuó la operación de concentración económica bajo análisis- fue cercana al 13%.
56. Por tal motivo, esta Comisión Nacional considera que la operación de concentración bajo análisis no representa un amenaza real ni potencial a la competencia en este mercado.



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Gr. MARIA VICTORIA RIAZ YENA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

57. A continuación, se presenta un cuadro con las participaciones, en términos de la facturación anual (en dólares estadounidenses), de las empresas que ofrecen el servicio de envío de paquetes pequeños en forma diferida, desde Argentina:

Cuadro N° 1.b: Servicio diferido de envíos de paquetes pequeños desde Argentina – Participaciones sobre facturación (en %)

Empresa	2012	2013	2014	2015
Jet Cargo S.A.	11,91	11,03	11,18	11,40
Newport Cargo S.A.	11,42	10,58	10,72	10,94
FedEx	5,87	8,99	9,40	8,59
UPS	4,60	7,69	7,74	8,50
House To House S.A.	5,44	5,04	5,10	5,21
Munser S.A.	5,32	4,93	5,00	5,10
Trust Cargo International S.A.	5,18	4,80	4,86	4,96
TNT	7,18	7,03	5,56	4,05
Prodexpo Internacional S.R.L.	3,58	3,31	3,36	3,42
Dhl Global Forwarding	3,23	3,00	3,04	3,10
Hellmann Worldwide Logistics	2,95	2,73	2,77	2,83
Kuehne + Nagel	2,65	2,45	2,49	2,54
Dhl Express (Argentina) S.A.	2,18	2,02	2,04	2,09
Clover Logistics S.R.L.	1,92	1,78	1,81	1,84
Schenker	1,80	1,67	1,69	1,72
Panalpina	1,75	1,62	1,64	1,68
Jas Jet Air Service Argentina	1,33	1,23	1,25	1,27
Expeditors International	1,32	1,22	1,24	1,26
Air Carry Service Agency	0,80	0,74	0,75	0,76
Otros	19,58	18,14	18,38	18,75
TOTAL	19.391.655	12.921.717	13.100.907	11.978.180

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las Partes en el marco del presente expediente.

58. En este caso se observa que el mercado está menos concentrado, atento a que las primeras cuatro empresas en conjunto alcanzan una participación de casi 40%. Aun así, vale destacar que la participación del resto de sus integrantes (principalmente freight forwarders) está muy atomizada, lo que indica que se trata de un mercado muy competitivo.
59. Respecto de las empresas involucradas, FEDEX ARG tiene una participación del 9%, ocupando el tercer puesto en términos de facturación anual, mientras que TNT ARG tiene una participación bastante inferior (4%). La participación conjunta de las partes alcanza el 13% del mercado no resultando preocupante desde el punto de vista de la competencia.



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dr. MARCELO VÍCTOR RÍAZ NEREA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

60. El siguiente cuadro contiene las participaciones de las empresas competidoras tomando exclusivamente la modalidad exprés de envíos de paquetes pequeños hacia Argentina, en términos de la facturación anual (en dólares estadounidenses):

Cuadro N° 2.a: Servicio exprés de envíos de paquetes pequeños hacia Argentina – Participaciones sobre facturación (en %)

Empresa	2012	2013	2014	2015
DHL	27,51	39,98	40,09	38,53
FedEx	11,54	14,17	14,70	12,18
Raico S.A.	4,68	5,80	7,34	8,12
UPS	5,71	7,65	7,67	8,02
Jet Cargo S.A.	7,60	5,19	5,03	5,62
Newport Cargo S.A.	7,29	4,98	4,83	5,39
House To House S.A.	3,47	2,37	2,30	2,57
Munser S.A.	3,40	2,32	2,25	2,51
Trust Cargo International S.A.	3,30	2,26	2,19	2,45
TNT	2,69	2,29	2,71	2,36
Prodexpo Internacional S.R.L.	2,28	1,56	1,51	1,69
Dhl Global Forwarding	2,06	1,41	1,37	1,53
Hellmann Worldwide Logistics	1,88	1,29	1,25	1,39
Kuehne + Nagel	1,69	1,16	1,12	1,25
Dhl Express (Argentina) S.A.	1,39	0,95	0,92	1,03
Clover Logistics S.R.L.	1,23	0,84	0,81	0,91
Schenker	1,15	0,78	0,76	0,85
Panalpina	1,12	0,76	0,74	0,83
Jas Jet Air Service Argentina	0,85	0,58	0,56	0,63
Expeditors International	0,84	0,58	0,56	0,62
International Messenger Express	0,71	0,66	0,36	0,54
Air Carry Service Agency	0,51	0,35	0,34	0,38
Toshin S.A.	0,10	0,11	0,09	0,11
World Courier S.A.	0,02	0,02	0,14	0,01
Otros	6,98	1,95	0,36	0,48
TOTAL	264.677.990	220.009.297	184.658.798	208.974.391

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las Partes en el marco del presente expediente.

61. Del cuadro se observa que, nuevamente, la firma DHL lidera el mercado con casi 40% de participación en términos de la facturación anual. A su vez, se observa que el resto del mercado se encuentra atomizado a lo largo de una cantidad considerable de empresas, la mayoría de ellas freight forwarders. A su vez, la participación conjunta de las partes, en el año 2015, fue cercana al 15%.
62. En razón de lo expuesto, esta Comisión Nacional considera que la operación de concentración bajo análisis no genera preocupación desde el punto de vista de la competencia.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VENA
ABOGADA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

63. A continuación, se muestran las participaciones por empresa, sobre la facturación anual (en dólares estadounidenses), considerando únicamente la modalidad de envíos de paquetes pequeños en forma diferida, hacia Argentina:

Cuadro N° 2.b: Servicio diferido de envíos de paquetes pequeños hacia Argentina – Participaciones sobre facturación (en %)

Empresa	2012	2013	2014	2015
TNT	10,62	20,26	20,94	15,91
Jet Cargo S.A.	11,28	8,73	8,54	9,48
UPS	4,92	8,81	8,93	9,33
FedEx	6,43	10,55	11,06	9,16
Newport Cargo S.A.	10,82	8,37	8,19	9,10
House To House S.A.	5,15	3,99	3,90	4,33
Munser S.A.	5,04	3,90	3,82	4,24
Trust Cargo International S.A.	4,91	3,80	3,71	4,12
Prodexpo Internacional S.R.L.	3,39	2,62	2,57	2,85
Dhl Global Forwarding	3,07	2,37	2,32	2,58
Hellmann Worldwide Logistics	2,80	2,16	2,12	2,35
Kuehne + Nagel	2,51	1,94	1,90	2,11
Dhl Express (Argentina) S.A.	2,06	1,60	1,56	1,74
Clover Logistics S.R.L.	1,82	1,41	1,38	1,53
Schenker	1,70	1,32	1,29	1,43
Panalpina	1,66	1,28	1,26	1,39
Jas Jet Air Service Argentina	1,26	0,97	0,95	1,06
Expeditors International	1,25	0,97	0,95	1,05
Air Carry Service Agency	0,76	0,59	0,57	0,64
Otros	18,56	14,36	14,05	15,60
TOTAL	38.015.202	23.620.702	19.625.708	22.209.992

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las Partes en el marco del presente expediente.

64. En este caso, se observa que la firma TNT ARG es el primer competidor con una participación relativamente baja del 16% en el año 2015. Las siguientes cuatro empresas tienen, cada una, alrededor de 9% de participación, incluyendo a FEDEX ARG. El 47% restante del mercado, está muy atomizado en diversos tipos de empresas, entre las que priman los freight forwarders. Las firmas involucradas tienen, en conjunto, 25% del mercado. De este modo, la presente operación de concentración consolida a FedEx ARG como primer competidor en este segmento, aunque sin alcanzar una participación elevada.
65. Por lo tanto, esta Comisión Nacional concluye que la presente operación de concentración no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ YENA
SECRETARÍA DE ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IV.4.2. Mercado de servicios internacionales de transporte aéreo de carga (más de 50 kg. de peso)

66. En este mercado, los envíos de carga tienen un mayor peso y los plazos de entrega una menor relevancia.
67. Los clientes son empresas con ítems grandes o pesados, los que deben ser transportados desde un lugar hacia otro, pero no necesariamente enviados de puerta a puerta desde un lugar indicado por el cliente. Asimismo, el cliente no suele estar preocupado por otras características, como lo son el tiempo del transporte o la posibilidad de efectuar un seguimiento.
68. De todos modos, tanto FEDEX ARG como TNT ARG ofrecen a sus clientes de servicios de carga un tiempo garantizado de tránsito, la posibilidad de consultar respecto a la ubicación de su carga en cualquier momento y la garantía de devolución de lo pagado.
69. A continuación, se muestran las participaciones anuales por empresa competidora en el segmento de transporte de carga, para el período 2012-2015:



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

DR. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA DE LEY
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Cuadro N° 3.a: Participaciones sobre facturación - envíos desde Argentina (en %)

Empresa	Perfil	2012	2013	2014	2015
LAN AIRLINES SA	Airline	17,90	18,40	12,74	12,74
AMERICAN AIRLINES	Airline	11,62	10,56	11,61	11,61
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.	Airline	7,65	9,00	9,83	9,83
TAM LINHAS AEREAS S.A.	Airline	6,14	1,62	0,00	0,00
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPA	Airline	4,85	5,01	6,14	6,14
SOCIETE AIR FRANCE	Airline	4,56	3,86	4,79	4,79
QATAR AIRWAYS	Airline	3,79	4,01	4,36	4,36
MARTINAIR HOLLAND N.V.	Cargo Airline	3,74	2,16	0,00	0,00
LUFTHANSA CARGO	Cargo Airline	3,55	4,13	6,76	6,76
UPS DE ARGENTINA S.A.	Courier	3,32	3,37	3,07	3,07
CENTURION AIR CARGO INC	Cargo Airline	3,27	7,56	11,33	11,33
CHIEMESE S.A.	Freight Forwarder	3,14	2,03	2,34	2,34
EMIRATES SUCURSAL ARGENTINA	Airline	3,05	2,67	3,72	3,72
DELTA AIR LINES INC.SUC.ARG.	Airline	2,37	2,31	0,00	0,00
AIR CANADA	Airline	2,09	1,50	1,32	1,32
BRITISH AIRWAYS	Airline	2,00	1,92	2,07	2,07
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMER	Airline	1,70	1,38	1,22	1,22
UNITED AIRLINES	Airline	1,68	1,33	1,86	1,86
PRODEXPO INTERNATIONAL S.R.L	Freight Forwarder	1,52	1,81	0,04	0,04
SOUTH AFRICAN AIRWAYS (PROP)	Airline	1,46	1,29	1,00	1,00
ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITA	Airline	1,38	1,95	0,98	0,98
AIR CLASS CARGO S.A.	Cargo Airline	1,23	1,75	0,83	0,83
K.L.M. COMPANIA REAL HOLANDE	Airline	1,22	2,37	2,49	2,49
CONTINENTAL AIRLINES INC	Airline	0,97	0,26	0,00	0,00
GOL TRANSP AEREOS SA ARG.	Airline	0,92	0,56	0,43	0,43
FEDERAL EXPRESS CORPORATION	Courier	0,45	0,50	0,13	0,18
Others		4,40	6,68	10,96	10,91
FACTURACIÓN TOTAL (EN USD)		222.010.454	211.341.554	252.284.215	230.663.842

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las Partes en el marco del presente expediente.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

SECRETARÍA DE COMERCIO
SECRETARÍA DE COMERCIO
SECRETARÍA DE COMERCIO
SECRETARÍA DE COMERCIO

Cuadro N° 3.b: Participaciones sobre facturación - envíos hacia Argentina (en %)

Empresa	Perfil	2012	2013	2014	2015
LAN AIRLINES SA	Airline	17,90	18,40	12,74	12,74
AMERICAN AIRLINES	Airline	11,62	10,56	11,61	11,61
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.	Airline	7,65	9,00	9,83	9,83
TAM LINHAS AEREAS S.A.	Airline	6,14	1,62	0,00	0,00
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPA	Airline	4,85	5,01	6,14	6,14
SOCIETE AIR FRANCE	Airline	4,56	3,86	4,79	4,79
QATAR AIRWAYS	Airline	3,79	4,01	4,36	4,36
MARTINAIR HOLLAND N.V.	Cargo Airline	3,74	2,16	0,00	0,00
LUFTHANSA CARGO	Cargo Airline	3,55	4,13	6,76	6,76
UPS DE ARGENTINA S.A.	Courier	3,32	3,37	3,07	3,07
CENTURION AIR CARGO INC	Cargo Airline	3,27	7,56	11,33	11,33
CHIEMESE S.A.	Freight Forwarder	3,14	2,03	2,34	2,34
EMIRATES SUCURSAL ARGENTINA	Airline	3,05	2,67	3,72	3,72
DELTA AIR LINES INC.SUC.ARG.	Airline	2,37	2,31	0,00	0,00
AIR CANADA	Airline	2,09	1,50	1,32	1,32
BRITISH AIRWAYS	Airline	2,00	1,92	2,07	2,07
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMER	Airline	1,70	1,38	1,22	1,22
UNITED AIRLINES	Airline	1,68	1,33	1,86	1,86
PRODEXPO INTERNATIONAL S.R.L	Freight Forwarder	1,52	1,81	0,04	0,04
SOUTH AFRICAN AIRWAYS (PROP)	Airline	1,46	1,29	1,00	1,00
ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITA	Airline	1,38	1,95	0,98	0,98
AIR CLASS CARGO S.A.	Cargo Airline	1,23	1,75	0,83	0,83
K.L.M. COMPANIA REAL HOLANDE	Airline	1,22	2,37	2,49	2,49
CONTINENTAL AIRLINES INC	Airline	0,97	0,26	0,00	0,00
GOL TRANSP AEREOS SA ARG.	Airline	0,92	0,56	0,43	0,43
FEDERAL EXPRESS CORPORATION	Courier	0,95	0,58	0,37	0,33
Others		3,91	6,60	10,72	10,76
FACTURACIÓN TOTAL (EN USD)		421.819.863	401.548.953	479.340.008	542.458.779

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las Partes en el marco del presente expediente.

70. De los cuadros se desprende que las participaciones de las partes son insignificantes, por cuanto se observa a FEDEX ARG con participaciones, tanto desde como hacia el país, inferiores al 1%. De hecho, las participaciones de TNT ARG se incluyeron dentro del ítem "Otros", por ser aún menores¹³. Esto puede atribuirse a que el mercado está más atomizado, compuesto por jugadores de diversos perfiles -aerolíneas comunes y de carga, empresas courier y freight forwarders- además de tener bajas barreras a la entrada, como queda demostrado con la presencia de freight forwarders, que suelen tercerizar el servicio de transporte aéreo.
71. En consecuencia, esta Comisión Nacional concluye que la presente operación de concentración económica no representa una amenaza real ni potencial a la competencia en el mercado de transporte de carga en el país, atento a que las

¹³ De hecho, las ventas de esta empresa fueron siempre inferiores a USD 500.000.



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dr. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA DE LEY
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

magnitudes de las partes involucradas, en términos de la facturación anual, son irrelevantes.

72. Tal como ya ha sido señalado, la operación bajo análisis da lugar a efectos horizontales en dos mercados, a saber, el mercado de servicios internacionales de entrega de paquetes pequeños (en las modalidades exprés y diferida) y el mercado de servicios internacionales de transporte aéreo de carga.
73. En virtud de lo expuesto, esta Comisión concluye que la presente operación de concentración económica no presenta preocupaciones desde el punto de vista de la competencia que puedan resultar perjudiciales para el interés económico general.

V. CLAUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS A LA COMPETENCIA

74. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de un "Acuerdo de Confidencialidad y Mantenimiento de Situación Existente". Sin embargo, al referirse el mismo a la divulgación de la operación e información intercambiada en las negociaciones únicamente hasta la firma de un Contrato de Fusión, éste no constituiría una restricción accesoria en los términos desarrollados por los antecedentes de esta Comisión Nacional.

VI. CONCLUSIÓN

75. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
76. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN autorizar la operación de concentración económica consistente la fusión, mediante una oferta pública entre las firmas TNT EXPRESS N.V. y FEDEX ACQUISITION B.V., una subsidiaria de FEDEX CORPORATION, adquiriendo esta última, por lo tanto control exclusivo de TNT EXPRESS N.V., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley Nº 25.156.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dr. MARIA VICTORIA PAZ VERA
SECRETA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

77. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EXP-S01:0199553/2015

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año 2017

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0199553/2015 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

VISTO el Expediente N° S01:0199553/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación que se notifica consiste en la fusión, mediante una oferta pública entre las firmas TNT EXPRESS N.V. y FEDEX ACQUISITION B.V., una subsidiaria de la firma FEDEX CORPORATION, adquiriendo esta última, por lo tanto, control exclusivo de la firma TNT EXPRESS N.V.

Que, como consecuencia de la operación, la firma TNT ARGENTINA S.A., una empresa controlada totalmente por la firma TNT EXPRESS N.V., será controlada indirectamente por la firma FEDEX CORPORATION.

Que dicha operación fue instrumentada por las partes a través de un Protocolo de Fusión celebrado con fecha 6 de abril de 2015 en el cual se establecían distintas condiciones suspensivas para la publicación de la oferta pública, equivalente al cierre de la operación.

Que en efecto dicha publicación se efectuó el día 21 de agosto de 2015 por las partes notificantes.

Que, corresponde tener por notificada con carácter previo la operación a la fecha de cierre indicada ya que las partes se presentaron ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, el día 7 de agosto de 2015.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma,

conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 1393 de fecha 24 de noviembre de 2016 donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la fusión, mediante una oferta pública entre las firmas TNT EXPRESS N.V. y FEDEX ACQUISITION B.V., una subsidiaria de la firma FEDEX CORPORATION, adquiriendo esta última, por lo tanto, control exclusivo de la firma TNT EXPRESS N.V., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo por parte de la firma FEDEX CORPORATION sobre la firma TNT EXPRESS N.V. , instrumentada a través de una fusión mediante una oferta pública entre las firmas TNT EXPRESS N.V y FEDEX ACQUISITION B.V., empresa subsidiaria de la firma FEDEX CORPORATION, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 1393 de fecha 24 de noviembre de 2016 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2016-03838843-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.